

## 시정 요구 / 통 보

1. 제 목 : 국유재산 대부계약 관리 불철저
2. 소관부점 : 부산지역본부
3. 내 용 :

### 가. 업무개요

부산지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부, 매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

### 나. 관계법령·내규 및 판단기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제34조 제1항 제6호에 따르면 피대부자가 대부계약의 사용목적을 위배한 경우에는 계약을 해제 또는 해지할 수 있다고 되어 있고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제27조에 따르면 대부재산의 현황조사 결과 제3자의 점유나 현황의 변경이 있는 경우에는 지체 없이 피대부자로 하여금 원상회복을 촉구하도록 되어 있으며, 원상회복이 이루어지지 않을 경우 피대부자에게 대부재산의 계약이 해지될 수 있음을 최고하고 그럼에도 원상회복이 이루어지지 않을 경우 대부계약 해지 및 명도를 위한 조치를 하여야 한다고 되어 있다.

또한, 「국유재산법 시행령」 제29조 제1항 및 세칙 제14조 제1항에 따르면 국유재산의 연간 대부료는 해당 재산가액의 1천분의 50이상의 요율을 곱한 금액으로 하되, 예외적으로 같은 항 제1호부터 제8호까지의 어느 하나에 해당하는 경우에는 [표 8]과 같이 해당 요율 이상을 적용하도록 되어 있다.

[표 8] 국유재산법 시행령 제29조 및 세칙 제14조에 따른 대부요율

| 구 분  | 원 칙 | 예 외     |    |    |    |    |    |    |    |
|------|-----|---------|----|----|----|----|----|----|----|
|      |     | 1호      | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 |
| 목 적  |     | “기재 생략” |    |    |    |    |    |    |    |
| 대부요율 |     |         |    |    |    |    |    |    |    |

따라서, 국유재산의 적정한 대부관리를 위해 ❶ 피대부자가 국유재산을 목적에 부합하게 사용하는지 확인 및 관리하여야 하고, ❷ 대부료를 산출할 때에는 사용목적에 부합하는 대부요율을 적용하여야 한다.

## 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 부산지역본부에서 관리하는 국유재산 중 사용목적을 위반한 대부계약에 대한 관리 및 사용목적에 따른 대부요율 적용 실태 등을 점검한 결과

### (1) 대부목적 외 사용에 대한 관리 불철저

‘☆☆☆☆시 ◆구 ●●동 XXX-XX(♣, ♣♣♣m²)’ 소재 국유재산의 경우 2018. 8. 6. 피대부자 ㉠㉠㉠과 ‘주택부지’ 사용목적으로 대부계약을 체결 하였으나 2022. 4. 19. 실태조사 시 ‘상가부지’로 사용 중인 현황을 확인 하고도 피대부자에게 원상회복을 요청하거나 대부계약을 해지하는 등의 필요한 조치를 하지 않은 등

[표 9] 및 [별표 4] “대부목적 외 사용에 대한 관리 불철저 명세”와 같이 실태조사를 통해 피대부자가 대부받은 국유재산을 대부계약서 상 사용목적과 다르게 사용 중인 것을 확인하고도 적절한 조치를 하지 않은 대부계약 41건이 확인되었다.

[표 9] 대부목적 외 사용에 대한 관리 불철저 명세(요약)

(단위: 건)

| 대부목적 \ 사용현황 | 합 계     | 경작용 | 주택부지 | 상가부지 | 기 타* |
|-------------|---------|-----|------|------|------|
| 합 계         | “기재 생략” |     |      |      |      |
| 경작용         |         |     |      |      |      |
| 주택부지        |         |     |      |      |      |
| 상가부지        |         |     |      |      |      |
| 기 타*        |         |     |      |      |      |

\* 대지, 잡종지, 주차장용지, 창고용지 등

## (2) 사용목적에 따른 대부요율 적용 부적정

‘☆☆☆☆시 ◆구 □□□동 XX-XXX’(●, ●●m<sup>2</sup>) 소재 국유재산의 경우 2020. 10. 5. 피대부자 □□□□와 ‘종교용지’ 사용목적으로 대부계약을 체결하였는데 정당 대부요율 2.5%가 아닌 2%를 적용하여 대부료를 부과하는 등

[표 10] 및 [별표 5] “사용목적에 따른 대부요율 적용 부적정 명세”와 같이 사용목적에 따른 대부요율을 잘못 적용한 대부계약 24건이 확인되었다.

[표 10] 사용목적에 따른 대부요율 적용 부적정 명세(요약)

(단위: 건, %, 천 원)

| 구 분  | 계약건수 | 계약대부료   |       | 정당대부료 |       | 차 액<br>(A-B) |
|------|------|---------|-------|-------|-------|--------------|
|      |      | 요율      | 금액(A) | 요율    | 금액(B) |              |
| 합 계  |      | “기재 생략” |       |       |       |              |
| 종교용지 |      |         |       |       |       |              |
| 주택부지 |      |         |       |       |       |              |
| 학교용지 |      |         |       |       |       |              |

[소관부점 의견] 부산지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며 향후 대부재산의 사용목적에 따른 사용현황 점검, 대부요율 적용 등 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

#### 4. 조치할 사항

부산지역본부 본부장은 대부계약 사용목적 위반이 확인된 국유재산 대부계약 41건에 대하여 피대부자에게 원상회복을 촉구하거나 대부계약을 해지하는 등의 조치를 하고 향후 사용목적 위반이 확인된 국유재산에 대한 관리 업무를 철저히 하시기 바라며 (시정)

대부요율을 잘못 적용한 대부계약 24건에 대하여 대부계약을 변경하여 정당 대부료와의 차액을 환급하거나 추가 징수하는 등의 적절한 조치를 하시기 바랍니다. (통보)

[별표 4]

대부목적 외 사용에 대한 관리 불철저 명세

| 순번    | 소재지 | 피대부자 | 대부목적 | 실제 사용현황 |
|-------|-----|------|------|---------|
| 총 41건 |     |      |      |         |
| 1     |     |      |      |         |
| 2     |     |      |      |         |
| 3     |     |      |      |         |
| 4     |     |      |      |         |
| 5     |     |      |      |         |
| 6     |     |      |      |         |
| 7     |     |      |      |         |
| 8     |     |      |      |         |
| 9     |     |      |      |         |
| 10    |     |      |      |         |
| 11    |     |      |      |         |
| 12    |     |      |      |         |
| 13    |     |      |      |         |
| 14    |     |      |      |         |
| 15    |     |      |      |         |
| 16    |     |      |      |         |
| 17    |     |      |      |         |
| 18    |     |      |      |         |
| 19    |     |      |      |         |
| 20    |     |      |      |         |

“기재 생략”

| 순번 | 소재지 | 피대부자 | 대부목적 | 실제 사용현황 |
|----|-----|------|------|---------|
| 21 |     |      |      |         |
| 22 |     |      |      |         |
| 23 |     |      |      |         |
| 24 |     |      |      |         |
| 25 |     |      |      |         |
| 26 |     |      |      |         |
| 27 |     |      |      |         |
| 28 |     |      |      |         |
| 29 |     |      |      |         |
| 30 |     |      |      |         |
| 31 |     |      |      |         |
| 32 |     |      |      |         |
| 33 |     |      |      |         |
| 34 |     |      |      |         |
| 35 |     |      |      |         |
| 36 |     |      |      |         |
| 37 |     |      |      |         |
| 38 |     |      |      |         |
| 39 |     |      |      |         |
| 40 |     |      |      |         |
| 41 |     |      |      |         |

[별표 5]

사용목적에 따른 대부료율 적용 부적정 명세

(단위: 건, %, 천 원)

| 순번      | 대표 소재지  | 계약자 | 사용<br>목적 | 계약대부료 |       | 정당대부료 |       | 차액<br>(A-B) | 계약<br>시작일 |
|---------|---------|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------------|-----------|
|         |         |     |          | 요율    | 금액(A) | 요율    | 금액(B) |             |           |
| 합계: 24건 |         |     |          | -     |       | -     |       | -           | -         |
| 1       | “기재 생략” |     |          |       |       |       |       |             |           |
| 2       |         |     |          |       |       |       |       |             |           |
| 3       |         |     |          |       |       |       |       |             |           |
| 4       |         |     |          |       |       |       |       |             |           |
| 5       |         |     |          |       |       |       |       |             |           |
| 6       |         |     |          |       |       |       |       |             |           |
| 7       |         |     |          |       |       |       |       |             |           |
| 8       |         |     |          |       |       |       |       |             |           |
| 9       |         |     |          |       |       |       |       |             |           |
| 10      |         |     |          |       |       |       |       |             |           |
| 11      |         |     |          |       |       |       |       |             |           |
| 12      |         |     |          |       |       |       |       |             |           |
| 13      |         |     |          |       |       |       |       |             |           |
| 14      |         |     |          |       |       |       |       |             |           |
| 15      |         |     |          |       |       |       |       |             |           |

| 순번 | 대표 소재지 | 계약자 | 사용<br>목적 | 계약대부료 |       | 정당대부료 |       | 차액<br>(A-B) | 계약<br>시작일 |
|----|--------|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------------|-----------|
|    |        |     |          | 요율    | 금액(A) | 요율    | 금액(B) |             |           |
| 16 |        |     |          |       |       |       |       |             |           |
| 17 |        |     |          |       |       |       |       |             |           |
| 18 |        |     |          |       |       |       |       |             |           |
| 19 |        |     |          |       |       |       |       |             |           |
| 20 |        |     |          |       |       |       |       |             |           |
| 21 |        |     |          |       |       |       |       |             |           |
| 22 |        |     |          |       |       |       |       |             |           |
| 23 |        |     |          |       |       |       |       |             |           |
| 24 |        |     |          |       |       |       |       |             |           |

“기재 생략”